

COPIA PUBLICA REDACTADA

Cabecera administrativa, identificadores, nombres profesionales/terceros y metadatos de notificación suprimidos.
Texto judicial sustantivo sin cambios.

AUTO

Ilmos./as Sres./as

SALA Presidente

D./D^a. JESÚS ÁNGEL SUÁREZ RAMOS

Magistrados

D./D^a. TOMÁS GONZÁLEZ MARCOS (Ponente)

D./D^a. GUZMÁN ELISEO SAVIRÓN DÍEZ

En Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de julio de 2026.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado Plaza nº 1 de mercantil de Las Palmas de Gran Canaria se ha dictado Auto de fecha 11 de noviembre del 2025.

SEGUNDO.- Contra la referida resolución se ha interpuesto recurso de apelación por las distintas partes personadas (por la representación procesal de Luchy Playa Blanca s.l.u. y Aweswell Limited), dando lugar a la formación de más de un rollo, por cada uno de ellos.

TERCERO.- Por diligencia de ordenación, se ha dado traslado a las partes para que manifiesten respecto a la acumulación de procedimientos, con el resultado que obra en autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Dispone el artículo 76 de la Ley 1/2000:

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa d
personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un espec
anónimo de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni co
leyes.





“1. La acumulación de procesos habrá de ser acordada siempre que:

1.º La sentencia que haya de recaer en uno de los procesos pueda producir efectos prejudiciales en el otro.

2.º Entre los objetos de los procesos de cuya acumulación se trate exista tal conexión que, de seguirse por separado, pudieren dictarse sentencias con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes.”

En este caso, el recurso se ha interpuesto por distintas partes contra la misma resolución, por lo que procede su acumulación al estar dentro del supuesto de hecho de la norma transcrita.

Así, cumplidos los presupuestos del artículo 77 de la Ley 1/2000, y no concurriendo las excepciones del artículo 78 del mismo texto legal, de conformidad con el artículo 79 procede la acumulación al presente rollo.

SEGUNDO.- Entiende la Sala que resulta conveniente una breve explicación del estado en que se encuentra ambos recursos y la distinta tramitación dada a los mismos:

1º - Por lo que se refiere al recurso de apelación interpuesto por Luchy Playa Blanca s.l.u. (que dio lugar al presente rollo 3304/2025) se infiere que se han personado en el presente rollo la mercantil Aweswell Limited, DON GIL MARER y DON FRANCISCO DE BORJA RODRÍGUEZ-BATLLORI LAFFITTE, Administrador Concursal, advirtiéndose que no se ha procedido a dar traslado del mismo a dichas partes personadas, por lo que procede a dar el impulso procesal pertinente.

2º.- Por lo que respecta al recurso de apelación interpuesto por Aweswell Limited que dio lugar al rollo de apelación nº 3319/2025 se infiere que por la administración concursal se presentó escrito de oposición al citado recurso e igualmente por la representación de la concursada se impugnó el auto dictado constando pendiente recurso de reposición interpuesto por la administración concursal.

Dado que entiende la Sala que la impugnación formulada no es más que una reproducción de lo argumentado por la entidad Luchy Playa Blanca s.l.u. con ocasión de su recurso de apelación, considerándose que la presente resolución aclara la situación procesal en que se encuentran ambos recursos, se entiende que carece de interés la resolución del referido recurso de reposición, no obstante lo cual dese traslado a las partes por CINCO DÍAS a fin de que puedan manifestar su discrepancia con la presente consideración.

3º.- Por otro lado, se advierte de que por la representación de Luchy Playa Blanca s.l.u. mediante escrito de 11 de junio de 2026 se interesa la aportación de prueba documental en segunda instancia conforme al artículo 270.1.1.º de la L.E.C. debiéndose en consecuencia con carácter previo a resolver dar traslado por plazo de CINCO DÍAS a fin de que aleguen lo que estimen conveniente.



PARTE DISPOSITIVA

DISPONEMOS:

1.- ACUMULAR el recurso de apelación 3319/25 al presente recurso, dejando testimonio en aquél.

2.- Con respecto al recurso de apelación interpuesto por Luchy Playa Blanca s.l.u. dese traslado a las partes personadas por DIEZ DÍAS a fin de que presenten escrito de oposición y en su caso de impugnación.

3º- Con respecto al recurso nº 3319/2025 de Aweswell Limited dese traslado a las partes por plazo de CINCO DÍAS a fin de que se pronuncien sobre la subsistencia o no de interés en la resolución del recurso de reposición.

4º- En cuanto a la solicitud de prueba de Luchy Playa Blanca s.l.u. procédase a dar traslado por plazo de CINCO DÍAS para alegaciones escritas.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de cinco días ante este Tribunal.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 25 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sala, nº 3472 0000 01 3304 25 seguida de cuatro ceros y del nº de expediente compuesto por cuatro dígitos, y los dos últimos dígitos del año al que corresponde el expediente. En el campo "concepto" se indicará "recurso revisión" seguida del código ". Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá realizarse al número de cuenta ES55 0049 3569 9200 0500 1274 indicando en el campo concepto, el número de cuenta 3472 0000 01 3304 25 seguida del código ".

Así lo acuerdan, mandan y firman los/as Ilmos./as Sres./as arriba referenciados.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.



